Base de Dictámenes

prestación servicios contrato trato directo

018355N07

FECHA DOCUMENTO
25-04-2007

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 hacie art/10 núm/7 lt/f

MATERIA

Devuelve resolución de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que aprueba convenio de prestación de servicios, con la Fundación Instituto de estudios Laborales (FIEL), suscrito bajo la modalidad de trato directo. Ello, porque no se ha acreditado la concurrencia de las circunstancias del art/10 núm/7 lt/f del dto 250/2004 de hacienda, reglamento de la ley 19886, que justifican la contratación bajo esa modalidad. Además, la cláusula que señala que la suma allí indicada será pagada a la Fundación en cuatro cuotas, contra la emisión de informes de avances del proyecto, no especifica fechas, contenido, ni periodicidad de dichos documentos, lo cual incide en la indeterminación de las prestaciones, lo que no se subsana con la programación que realice la entidad contratada, ya que tampoco se establecen plazos ni condiciones de su entrega, que permitan determinar con certeza la época de ejecución de las tareas y pagos estipulados

DOCUMENTO COMPLETO

N° 18.355 Fecha: 25-IV-2007

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso regular a la resolución N° 18, de 2007, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, a través del cual se aprueba el convenio de prestación de servicios celebrado con la fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), suscrito bajo la modalidad de trato directo, por cuanto no se ajusta a derecho.

En primer término, cabe manifestar que de conformidad con el artículo 10 N° 7 letra f) del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, invocado en la especie para justificar dicha modalidad de contratación, cuando se acuda al trato directo en virtud de que "por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", dicha circunstancia debe fundamentarse "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos"; y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

En este contexto, es menester señalar que en la situación en análisis no se ha comprobado la concurrencia de las citadas exigencias que habilitan al Servicio contratante para recurrir al trato directo, puesto que no se advierten las razones por las cuales la Fundación contratante estaría en una situación especial respecto de otras entidades que pueden realizar las mismas prestaciones comprendidas en el convenio en análisis, tales como las actividades de capacitación, coordinación y difusión de las temáticas que en él se indican.

Al respecto, se debe precisar que no basta la simple referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta la contratación directa, tal como se ha hecho en la especie, sino que por su carácter excepcional requiere una acreditación efectiva y documentada de las razones que motivan su procedencia.

A su vez, se debe reparar lo consignado en el numeral 1 de la letra a) de la cláusula segunda del convenio en examen, en cuanto establece que la suma que allí se indica será pagada a la Fundación FIEL en cuatro cuotas, "contra la emisión de informes de avance del proyecto", sin que al respecto se especifiquen fechas, contenido, ni periodicidad de dichos documentos, todo lo cual incide en la indeterminación de las prestaciones que se vienen acordando por el presente acto, situación que, por lo demás, no, se subsana con la programación que realice la entidad contratada, acorde con la cláusula quinta de la convención en estudio, ya que tampoco se establecen plazos ni condiciones de su entrega, que permitan determinar con certeza la época de ejecución de las tareas y pagos estipulados.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS